

1503594-66.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1503594-66.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503594-66.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

IGOR MARCELINO DA SILVA

CONCLUSÃO

Aos 10 de maio de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Igor Marcelino da Silva, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois, no dia 8º de dezembro de 2021, por volta das 21:40, na Rua do Mercúrio, nº 283, Vila Pântano, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os policiais militares Maik Alisson dos Santos e Davidson Bastos Tristão, fundada na atitude suspeita do réu Igor Marcelino da Silva, efetuaram abordagem pessoal e com ele (réu Igor Marcelino da Silva) encontraram três eppendorfs contendo cocaína, o qual confessou o porte para uso.

Réu Igor Marcelino da Silva citado (folhas 49); denúncia recebida na audiência de instrução; ouvidas a testemunha Davidson Bastos Tristão, além do réu Igor Marcelino da Silva, em interrogatório.

Em memoriais, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa a fixação da

pena no mínimo legal.

No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos autos.

2. A materialidade delitiva está no auto de exibição e apreensão juntado a folhas 6/7. E, a toxidade da substância apreendida no laudo pericial juntado a folhas 21/23.

3. A autoria delitiva encontra-se no conjunto probatório colhido aos autos.

4. A testemunha Davidson Bastos Tristão, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia: durante patrulha de rotina, numa praça, observaram dois rapazes em atitude suspeita; oportunidade em que encontraram com o réu Igor Marcelino da Silva, três eppendorfs contendo cocaína, o qual confirmou que era para seu uso, pois é usuário há quatro anos.

5. Na fase policial, a testemunha Maik Alisson dos Santos, policial militar, apresentou versão semelhante (folhas 1).

6. Em Juízo, o réu Igor Marcelino da Silva negou os fatos narrados na denúncia. Esclarece que estava em sua casa, dormindo, quando os policiais militares invadiram e levaram o depoente para a Delegacia de Polícia, onde encontrou Flávio. Afirmou que os policiais militares disseram que ele deveria assumir a posse do entorpecente. E, negou ter sido ouvido na fase policial (folhas 1).

7. É o quanto basta para respaldar a procedência da ação, porquanto os milicianos Maik Alisson dos Santos e Davidson Bastos Tristão surpreenderam o réu Igor Marcelino da Silva com o entorpecente apreendido.

8. De qualquer modo, oportuno lembrar que ausente indício, quiçá prova, do interesse dos milicianos em prejudicar a parte ré, impossível presumir sua má fé, fundada apenas em sua profissão.

9. Tratando do assunto, peço vênia, para transcrever parte do voto condutor Eminente Desembargador de Justiça João Morenghi:

Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo.

E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...) - Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)

"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)

"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa desabonar os

depoimentos de policiais - não se provando que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 634/276).(12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação Criminal nº 1512889-43.2019.8.26.0228; Relator: Des. João Morenghi; Comarca de São Paulo)

10. De outra banda, temos a versão solitária do réu Igor Marcelino da Silva na fase judicial, com uma estória inverossímil: invasão de sua residência para forjar um delito de porte de entorpecente, de menor potencial ofensiva, com inclusão de um terceiro de prenome Flávio, sem explicar por qual os milicianos queriam incriminar o terceiro de prenome Flávio, falsamente.

Ora, perfilhado o raciocínio do réu Igor Marcelino da Silva, muito mais crível que os milicianos tivessem forjado crime de tráfico e não porte. E, isso passando ao largo do fato crucial de que nada há que indique que os milicianos tinham interesse em prejudicar o réu Igor Marcelino da Silva, quanto mais cometendo crime de falso testemunho.

11. Com o devido respeito ao entendimento contrário, considero que o perigo de disseminação do vício em entorpecentes é suficiente para a tipicidade do crime, na medida em que afeta terceiros.

12. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça bandeirante já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL Porte de entorpecente (Artigo 28 da Lei Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA inviabilidade não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva no porte de entorpecentes, uma vez que a conduta praticada põe em risco não só o usuário, mas expõe a perigo toda a coletividade e a saúde pública condenação mantida" (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação nº 0028118-16.2014.8.26.0577; Comarca de São José dos Campos; Apte: Raphael Amorim Costa e Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo)

13. Na dosimetria da pena, constata-se é duplamente reincidente em crime contra o patrimônio (Autos nºs 0002806-92.2016.8.26.0019 - roubo - e 1510850-21.2019.8.26.0019 - furto: folhas 29/30) e reincidente em tráfico ilícito de entorpecentes (Autos nº 0002663-45.2018.8.26.0533 - folhas 30/31), que devem prevalecer, porquanto demonstram uma personalidade deletéria e renitente no cometimento de crimes no âmbito das drogas. Assim, fixo e torno definitiva a pena de cinco (5) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a ser cumprida nos termos do art. 46 e seguintes do Código Penal.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Igor Marcelino da Silva, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06. E, por consequência, com fundamento no art. 28, inc. II, da Lei Federal n. 11.343/06, imponho ao réu Igor Marcelino da Silva, já qualificado nos autos, a pena de prestação de serviços à comunidade pública ou entidade pública, pelo prazo de cinco (5) meses, a ser cumprida nos termos do art. 46 do Código Penal.

Sem verbas de sucumbência, por expressa disposição contida na Lei Estadual n. 11.608/03 (§ 9º, do art. 3º).

Oportunamente, lance-se o nome do réu Igor Marcelino da Silva, no rol dos culpados. P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 10 de maio de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA